

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/6220

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (שלילת הכרה בעמותות המעודדות השתמטות משירות ביטחון),
התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 46 בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 46(א), בסופו יבוא "בסעיף זה, "מוסד ציבורי" – למעט מוסד חינוך, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949², הפועל לעידוד או תמיכה בהפרת הוראה מהוראות חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986³;".

דברי הסבר

הטבת מס היא כלי מדינתי שנועד לעודד פעילות התורמת לחברה ולקדם את האינטרס הציבורי. סעיף 46 לפקודת מס הכנסה נועד לתמרץ תרומה לפעילות ציבורית התורמת לחברה הישראלית, והוא לא נועד לתמוך בפעילות הפוגעת בביטחון המדינה או בערך השוויון בנטל. מדינת ישראל נמצאת תחת איום קיומי מול מספר לא מבוטל של חזיתות ומתמודדת עם מחסור עצום בכוח אדם המשרת בצבא הגנה לישראל. לפיכך, אין מקום לאמץ מדיניות סובלנית כלפי מוסדות חינוך המבקשים לעשות שימוש ציני בכספי ומשאבי הציבור. בנסיבות אלו, אין זה מתקבל על הדעת שכספי ציבור יועברו, אף לא בדרך של הטבת מס, למוסדות חינוך הפועלים בניגוד לאינטרס הציבורי הרחב ובראשו שמירה על ביטחון המדינה. ישנם מוסדות חינוך המעודדים השתמטות באמצעות מתן סיוע משפטי וייעוץ ביחס לדרכים לסרב לשירות בצבא הגנה לישראל או לשרת בשירות אזרחי. מטרת הצעת החוק היא למנוע מצב בו כספי ציבור, בדמות זיכוי ממס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יסייעו לכלכלית בעקיפין או במישרין למוסדות חינוך המעודדים השתמטות משירות ביטחון. לכן, מוצע כי תרומה למוסדות חינוך שמעודדים או תומכים בהפרת של הוראות חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, וביניהן השתמטות משירות ביטחון או אי-התייצבות לצו ראשון או לגיוס, לא תזכה בהטבה לפי סעיף 46 לפקודה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/6146). הצעת החוק זוהי לפ/25/6146 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 287.

³ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.